Richiesta di abbonamento Multiutenze

NUOVO CONTRATTO VARIAZIONE CONTRATTUALE

Installatore/Affiliato _____ Cod. _____
Service/PdV _____ Cod. _____

Codice Cliente n° |_|_|_|_|_|_|_|_|

valido dal 18/09/2023

Copia per Cliente ☐ Copia per Agente ☐ Copia per Sky ☐

DATI DEL TITOLARE DELLA FATTURAZIONE/ABBONATO

Tipologia di Cliente ☐ Persona Fisica ☐ Azienda ☐ Ditta individuale
Ragione Sociale _____
Catena _____
Codice Fiscale Azienda _____
P.IVA _____
Indirizzo _____ n° _____
Località _____
Provincia _____ CAP _____
Telefono 1 _____
Telefono 2 _____
Fax _____
Modalità ricezione copia fattura ☐ Elettronica* (gratuita) ☐ Cartacea (a pagamento) ☐ Nessuna
*E-mail fatturazione _____
Codice Destinatario _____
PEC Fattura Sky _____

LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome _____
Cognome _____
Data di nascita ____ / ____ / ____
Luogo di nascita _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____
Tipo documento ☐ Carta d'Identità ☐ Patente ☐ Passaporto
N° Documento _____
Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

INDIRIZZO DI FRUIZIONE

n. stanze totali _____ n. punti visione Sky _____
Ragione Sociale _____
Insegna _____
Codice Fiscale Azienda _____
P.IVA _____
Indirizzo _____
_____ n° _____
Località _____
Provincia _____ CAP _____
Telefono 1 _____
Telefono 2 _____
Fax _____
E-mail _____
E-mail aggiuntiva PEC _____
Sito Web http://www. _____ . _____

Timbro Data Firma

IL TITOLARE dichiara di usufruire dell'abbonamento in qualità di operatore commerciale esercente un'attività commerciale o professionale.
Gli importi indicati sono I.V.A. esclusi. Dichiaro che il presente modulo è stato compilato a mia cura e dichiaro di aver letto attentamente e di accettare tutte le disposizioni contenute nelle retroestese Condizioni Generali di Abbonamento.

Accettazione specifica delle Condizioni Generali di abbonamento per Multiutenze.
Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle retroestese Condizioni Generali di cui alla presente Richiesta di Abbonamento e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (Attrezzatura/e di decodifica e Smart Card), art 4 (Assicurazione), art 6 (Fruizione del Servizio), art 7 (Modifica e Interruzione del Servizio), art 8 (Qualità del Servizio, Aggiornamento del software, Controlli tecnici e Contenuti), art 9 (Durata del contratto, tacito rinnovo e recesso), art 9bis (Sconti e offerte promozionali), art 10 (Risoluzione del Contratto), art 11 (Pagamento e fatturazione), art 12 (Ritardato Pagamento e Sospensione del Servizio), art 14 (Cessione del Contratto e Cessione del Credito), art 15 (Foro Esclusivo).
In caso di abbonamento Sky Stream, l'abbonato conferma di essere a conoscenza delle caratteristiche minime necessarie di fruizione del Servizio e che la velocità minima di navigazione necessaria di 10 mbps.
Firma leggibile × _____

Accettazione specifica delle Condizioni Generali del Servizio di Installazione Standard Vision Gold per Multiutenze Satellite.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali del Servizio di Installazione cui alla presente Richiesta dei Servizio di Installazione e di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Servizio di Installazione Standard); 4 (Prezzo dei Servizi di Installazione Standard) e 5 (Servizio di Manutenzione).
Firma leggibile × _____

Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni relative ai canoni di abbonamento e a tutti gli altri costi indicati sono state oggetto di apposita negoziazione.
Firma leggibile × _____

Consenso al trattamento dei dati personali
Letta l'informativa privacy consento a Sky di:
a) utilizzare i miei dati personali per raccogliere suggerimenti utili al miglioramento del servizio o per comunicare nuove iniziative e offerte commerciali attraverso lettere ordinarie o chiamate telefoniche; **presto il consenso** ☐ **nego il consenso** ☐
b) utilizzare i miei dati personali per comunicare nuove iniziative e offerte commerciali attraverso messaggi di posta elettronica, messaggi sul televisore o sul telefonino; **presto il consenso** ☐ **nego il consenso** ☐
c) utilizzare i miei dati personali per analizzare le mie preferenze e così proporre iniziative e offerte commerciali adeguate alle mie esigenze; **presto il consenso** ☐ **nego il consenso** ☐
Firma leggibile × _____

CARATTERISTICHE ABBONAMENTO

Pacchetto: **VISION GOLD + CALCIO + CINEMA** ☐
CENTRALIZZATO DIGITALE ☐ **SKY STREAM**
ANNUALE (24 mesi) | **STAGIONALE** (48 mesi)
☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 (mesi di visione stagionale)
da _____ a _____ da _____ a _____
Mese di richiesta attivazione _____

COSTI DI ABBONAMENTO

	Listino (+IVA)
☐ Canone mensile di abbonamento per struttura	€ _____ ,00
☐ Canone mensile di abbonamento per punti di visione	€ _____ ,00
N. punti visione _____	
☐ Canone mensile Top Service Business per struttura (opzionale)	€ _____ ,00
TOTALE CANONE MENSILE DI ABBONAMENTO (+IVA)	€ _____ ,00
☐ Costi di installazione	€ _____ ,00
☐ Costi di attivazione	€ _____ ,00
☐ Costi di connessione (+IVA)	€ _____ ,00
☐ Ticket (+IVA)	€ _____ ,00
TOTALE COSTI UNA TANTUM	€ _____ ,00

Impianto satellitare già presente in struttura ☐ Sì ☐ No

STAGIONALITÀ FLESSIBILE*

Costi periodi aggiuntivi (importi IVA esclusa)
Canone a camera mesi aggiuntivi € _____ ,00
Canone a camera settimane aggiuntive € _____ ,00
Canone a camera giorni aggiuntivi € _____ ,00
* Non previsto per Sky Stream

TROVA SKY HOTEL

☐ Trova Sky Hotel
Il motore di ricerca per i viaggiatori che cercano un hotel con Sky in camera sul sito sky.it/trovahotel. Servizio incluso nell'abbonamento.

METODO E FREQUENZA DEL PAGAMENTO

MENSILE | UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA ANNUALE

☐ Carta di credito

Al fine di garantire la sicurezza dei Suoi dati, nel caso di scelta della carta di credito come metodo di pagamento, non Le viene richiesto di inserire nel presente documento i dati della Sua carta, ma verrà ricontattato da un Venditore/operatore Sky Italia al numero di telefono indicato. Durante questa chiamata, Le verrà chiesto di fornire i dati della Sua carta di credito e si procederà all'inserimento degli stessi all'interno dei sistemi Sky preferibilmente tramite l'invio di un apposito link mediante il quale Lei potrà inserire in autonomia i dati della carta di credito. In caso di indisponibilità del servizio, il venditore procederà richiedendoLe i dati della carta di credito direttamente in chiamata. In assenza di queste informazioni non sarà possibile procedere all'attivazione del presente contratto.
I dati da lei forniti durante la conversazione saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale applicabile e del regolamento privacy europeo 679/2016, per le sole finalità di gestione del contratto.

☐ SEPA
mandato per addebito SEPA Core Direct Debit compilando l'apposito spazio sottostante

DATI AZIENDA DI CREDITO E MANDATO PER ADDEBITO SEPA CORE DIRECT DEBIT

Opzione allineamento elettronico archivi

Dati del Debitore:
Riferimento del mandato: G6818400000000 + COD.CL _____
Banca/Istituto Finanziario: _____
Agenzia n°/ indirizzo: _____
Codice IBAN: _____
BIC: _____
Conto Corrente intestato a: _____
(0) Nome: _____ (0) Cognome: _____ (0) Sesso: _____
(0) Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/____
(0) Luogo (Provincia): _____ (____)
(0) Codice Fiscale: _____
(0) Indirizzo: _____ (0) Civico: _____
(0) Località: _____ (0) Provincia: (____) (0) CAP: _____
(0) Persona legalmente autorizzata ad operare sulle coordinate di C/C indicate

Dati del Creditore:
Ragione sociale: Sky Italia Srl Sede Legale: Via Monte Penice, 7, 20138, Milano, MI
Codice Identificativo: IT63 __ __ __ 0000004619241005
Tipo Pagamento: RICORRENTE

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a Sky Italia srl a richiedere alla banca/istituto finanziario del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca/istituto finanziario del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Sky Italia srl.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca/istituto finanziario secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Firma del/i correntista/i × _____

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO PER MULTIUTENZE SATELLITE

(valide dal 27/09/2023)

Di seguito sono specificate le condizioni generali di abbonamento Sky hotel che possono prevedere specifiche previsioni per ciascun contratto di volta in volta sottoscritto nell'ambito dell'offerta Sky, che attualmente include i seguenti prodotti: Vision Gold, Impianto Centralizzato Digitale e Sky Stream. Restano salve eventuali pattuizioni di condizioni particolari più vantaggiose concordate tra le parti e riprodotte in un apposito accordo.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto, i termini indicati avranno il seguente significato. I termini definiti al singolare si intenderanno anche al plurale e viceversa.

"Abbonato": il sottoscrittore della Richiesta di Abbonamento e delle presenti Condizioni Generali, cui è fornito il Servizio o che indichi, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 13, un terzo cui venga fornito il Servizio;

"Apparato di Decodifica Professionale o Modulo": apparecchio di decodifica che potrà essere fornito da Sky all'Abbonato in comodato d'uso gratuito o in vendita e che consente di fruire del Servizio;

"Sky Business Manager": applicazione web che i) consente di identificare e selezionare i canali in visione nei punti di visione (prodotto Centralizzato Digitale) e che ii) indica la corrispondenza tra i punti di visione della Multiutenza ed i singoli Decoder ivi posizionati ed in cui l'Abbonato verifica l'utilizzo del Servizio Pay Per View nei punti di visione della Multiutenza (prodotto Vision Gold);

"Attrezzatura di Decodifica": l'attrezzatura costituita dagli Apparati di Decodifica Professionali, dai Decoder, dalle Smart Card e gli apparati indicati nell'ordine di lavoro (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo : i Common Interface Module Professionali, i Common Interface Module per Televisore o Digital Box, gli apparecchi wifi per la connessione internet, gli alimentatori, etc.) oltre ai dispositivi Dect, ai telecomandi ed ai porta telecomando concessi in comodato d'uso o venduti da Sky all'Abbonato, che consentono la decodifica dei canali trasmessi da Sky e la distribuzione del Servizio all'interno delle Stanze;

"Canone di Abbonamento": le somme dovute dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per la fruizione del Servizio;

"Codice Pin": codice fornito dall'Abbonato ai clienti o ospiti della Multiutenza necessario per fruire del Servizio Pay Per View nella Stanza della Multiutenza. Presupposto per la fruizione del Servizio Pay Per View è la maggiore età del richiedente;

"Common Interface Module Professionale": la custodia della carta a microchip che permette la decodifica dei canali trasmessi da Sky utilizzata nel Modulo Professionale;

"Common Interface Module per Televisore": apparato che permette la decodifica dei canali trasmessi da Sky;

"Condizioni Generali": le presenti condizioni generali che regolano il rapporto fra l'Abbonato e Sky;

"Condizioni Particolari": le condizioni particolari concordate dall'Abbonato con Sky, ad integrazione delle Condizioni Generali;

"Contratto": l'insieme della Richiesta di Abbonamento, delle Condizioni Generali e delle eventuali Condizioni Particolari. Il contratto sarà denominato "Impianto Centralizzato Digitale", "Vision Gold", "Sky Stream" in relazione alla tipologia di impianto di decodifica e del numero di canali televisivi oggetto del Servizio;

"Contratto Standard": contratto che permette la visione continuativa del Servizio per tutta la durata dell'abbonamento prevista dall'offerta standard di durata minima di 2 (due) anni al prezzo di listino, salvo condizioni particolari concordate con Sky;

"Contratto Stagionale": contratto di durata minima di 4 (quattro) anni, salvo condizioni particolari concordate con Sky, che permette la visione del Servizio da un minimo di 3 (tre) mesi ad un massimo di 10 (dieci) mesi per ogni anno solare di durata dell'abbonamento, in base al tipo di contratto sottoscritto dall'Abbonato;

"Contratto Impianto Centralizzato Digitale": contratto in base al quale il Servizio viene fornito nei si ngoli punti di visione della Multiutenza mediante una distribuzione centralizzata del segnale televisivo, per la visione dei canali televisivi compresi nel pacchetto "Impianto Centralizzato Digitale";

"Contratto Vision Gold": contratto in base al quale il Servizio viene fornito nella Stanza della Multiutenza, mediante l'installazione in ciascuna stanza dell'Attrezzatura di Decodifica, per la visione dei canali televisivi compresi nel pacchetto "Vision Gold";

"Contratto Sky Stream": contratto in base al quale il Servizio viene fornito nei singoli punti di visione della Multiutenza mediante una distribuzione del segnale televisivo tramite Wi-Fi oppure collegamento telefonico (connessa alla rete internet della struttura ricettiva), per la visione dei canali televisivi compresi nel pacchetto "Sky Stream";

"Corrispettivo della Pay Per View": la somma dovuta dall'Abbonato a titolo di corrispettivo, ulteriore rispetto al Canone di Abbonamento, per ciascun evento acquistato mediante il Servizio Pay Per View;

"Decoder": apparecchio di decodifica concesso da Sky all'Abbonato in comodato d'uso gratuito, che consente di fruire del Servizio;

"Decoder Sky Stream": apparecchio di decodifica concesso da Sky all'Abbonato in comodato d'uso gratuito, che consente di fruire del Servizio tramite connessione alla rete Wi-Fi della struttura ricettiva;

"Digital box": apparato che permette la decodifica dei canali trasmessi da Sky;

"Diritto di Chiamata": la somma dovuta dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per l'apertura di un ordi ne di servizio tramite il Call Center di Sky;

"Diritto di Connessione": la somma dovuta dall'Abbonato una tantum a titolo di corrispettivo per il Servizio di Connessione;

"Eventuali Canali Terrestri": alcuni dei canali inclusi nel pacchetto Sky Stream che potrebbero essere fruibili in tecnica digitale su reti terrestri;

"Impianto Satellitare": l'impianto di distribuzione del segnale satellitare che serve le prese TV nelle stanze della Multiutenza, oggetto del contratto;

"Installatore": impresa incaricata da Sky di eseguire il Sopralluogo, il Servizio di Installazione o il Servizio di Connessione per il contratto prescelto e il Servizio di Manutenzione. Ogni Installatore sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento Sky che dovrà esibire a richiesta dell'Abbonato o del Terzo Fruitore. L'Installatore, su richiesta dell'Abbonato, può eseguire presso il medesimo anche eventuali Attività/Opere Accessorie;

"Multiutenza": la struttura che offre ai propri clienti un alloggio temporaneo, quali a tito lo esemplificativo: albergo, pensione, residence, ospedale, clinica. Sono quindi escluse le aree comuni della Multiutenza oltre ai bar, i pub, i circoli sportivi, le associazioni culturali, le sale giochi, i negozi ed in genere i pubblici esercizi;

"Pacchetto": l'insieme dei canali e, ove previsti dall'offerta, dei contenuti on demand, a pagamento, di cui Sky è editrice e/o di cui Sky ha acquisito la titolarità dei relativi diritti in licenza. L'elenco aggiornato d ei canali e dei contenuti on demand, disponibili con l'offerta scelta, è consultabile sui materiali relativi a tale offerta e sul sito Materiali utili - Hotel (sky.it)

"Parental Control": dispositivo che permette di impedire ai minori la visione di programmi e/o eventi ad essi vietati dalle leggi vigenti o la cui visione sia sconsigliata ai minori, attivato dal personale della Multiutenza su richieste del proprio cliente;

"Richiesta di Abbonamento": la proposta sottoscritta dall'Abbonato, con cui egli richiede l'erogazione del Servizio e del Servizio di Installazione o il Servizio di Connessione, ove previsti per il contratto prescelto, accettando espressamente le presenti Condizioni Generali;

"Servizio": il Pacchetto scelto dall'Abbonato con la Richiesta di Abbonamento o con successive modifiche effettuate ai sensi dell'art. 7;

"Servizio di Connessione": il servizio fornito da Sky come indicato al successivo art. 3 bis;

"Servizio di Installazione": il servizio reso da Sky all'Abbonato che ne abbia fatto espressa richiesta all'atto della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento per la tipologia di contratto prescelta, come indicato al successivo art. 3;

"Servizio di Manutenzione": il servizio di manutenzione fornito da Sky per tutta la durata del Contratto nelle modalità indicate al successivo art. 4;

"Servizio Pay Per View": il servizio che consente all'Abbonato la visione di eventi fra quelli messi a disposizione da Sky in modalità Pay Per View, mediante l'inserimento dell'apposito Codice Pin fornito dall'Abbonato ai clienti o ospiti maggiorenni della Multiutenza;

"Servizio Trova Sky Hotel": il servizio opzionale fornito da Sky che prevede l'inserimento degli Abbonati Business in un motore di ricerca internet presente sul sito sky.it;

"Sky": Sky Italia S.r.l., con sede legale in Via Monte Penice 7 - 20138 Milano;

"Sopralluogo": visita dell'Installatore nei locali della Multiutenza volta all'accertamento dell'idoneità dei locali della Multiutenza all'installazione dell'Impianto Satellitare e/o della Attrezzatura di Decodifica necessari per l'attivazione del Servizio;

"Smart Card": la carta a microchip che permette la decodifica dei canali trasmessi da Sky;

"Stanze": le stanze o gli appartamenti della Multiutenza dotati di una presa TV, ove i singoli clienti o ospiti alloggiano temporaneamente e possono usufruire del Servizio in modo esclusivo e privato;

"Terzo Fruitore": la persona che, ai sensi dell'art. 13, viene indicata dall'Abbonato quale soggetto che fruisce del Servizio.

Art. 2 – Attivazione del Servizio

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Abbonato richiede a Sky la fornitura del Servizio. La Richiesta di Abbonamento s'intenderà accettata da Sky al momento dell'attivazione della/e Smart Card, ove prevista, oppure del decoder Sky Stream, comunque i) quando siano decorsi 45 giorni dal giorno in cui è stato effettuato il Sopralluogo o, ove questo non fosse necessario, dalla giorno di consegna dell'Attrezzatura di Decodifica ii) dal giorno in cui Sky abbia accertato l'avvenuto adeguamento dei locali e purché, nello stesso termine, Sky non abbia, per qualunque motivo e a suo insindacabile giudizio, rifiutato la Richiesta di Abbonamento dandone comunicazione all'Abbonato. Ai fini dell'accettazione della Richiesta d'Abbonamento, Sky ha facoltà di richiedere all'abbonato ulteriore documentazione amministrativa. In tal caso, il termine di cui ai punto i) sopra, non avrà efficacia e la Richiesta di Abbonamento si riterrà accettata solo in seguito ad apposita comunicazione da parte di Sky. A seguito della sottoscrizione del Contratto, l'Abbonato si obbliga a: (i) permettere all'Installatore Sky di eseguire il Sopralluogo, se richiesta l'installazione; (ii) una volta che il Sopralluogo sia terminato con esito positivo, sottoscrivere il Verbale di Sopralluogo. Con la sottoscrizione del Verbale di Sopralluogo l'Abbonato acconsente alla realizzazione dell'Impianto Satellitare e/o all'esecuzione del Servizio di Connessione di Sky Stream ed alla successiva attivazione del Servizio. Qualora l'esito del Sopralluogo sia negativo Sky potrà concedere all'Abbonato un termine non superiore a 90 (novanta) giorni entro il quale provvedere agli interventi necessari all'adeguamento dei locali e/o delle infrastrutture della Multiutenza per poter successivamente procedere con l'installazione dell'Impianto Satellitare e /o dell'Attrezzatura di Decodifica; (iii) permettere l'accesso ai locali della Multiutenza per l'Installazione dell'Impianto Satellitare e/o dell'esecuzione del Servizio di Connessione di Sky Stream; (iv) una volta eseguita l'Installazione, attivare il Servizio. L'Abbonato si impegna ad attivare il Servizio mediante l'attivazione della Smart Card o del Decoder Sky Stream fornito da Sky entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'esecuzione dell'Impianto Satellitare o del Servizio di Connessione di Sky Stream o, se non richiesto, della consegna Decoder Sky Stream.

Art. 3 – Servizio di Installazione e Garanzie

3.1 Su richiesta dell'Abbonato all'atto della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, l'installatore potrà eseguire il Servizio di Installazione e/o il Servizio di Connessione in base al contratto prescelto come indicato ai successivi artt. 3.2 e 3.4. Al fine di eseguire il Servizio di Installazione e/o il Servizio di Connessione, Sky (o per essa l'Installatore) provvederà a contattare telefonicamente l'Abbonato per concordare il giorno e l'ora in cui l'Installatore dovrà eseguire tale servizio. Una volta eseguito il Servizio di Installazione e/o il Servizio di Connessione, l'Installatore richiederà all'Abbonato di apporre il proprio timbro e la firma su un apposito documento (l '"Ordine di Lavoro"). L'Ordine di Lavoro dovrà essere firmato dall'Abbonato in triplice copia, una delle quali gli verrà restituita controfirmata dall'Installatore.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD

3.2 Per Servizio di Installazione si intende il servizio, reso da Sky all'Abbonato che ne abbia fatto espressa richiesta all'atto della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, consistente nella realizzazione di un impianto Multiswitch per la ricezione e la distribuzione del Servizio, l'installazione dei Decoder e l'attivazione del Servizio. Il servizio comprende: (i) un Sopralluogo tecnico atto a verificare le infrastrutture della Multiutenza e le modalità di esecuzione, la tecnologia da adottare (Multiswitch o IF-IF), la funzionalità dell'esistente impianto telefonico e la definizione delle tempistiche per l'esecuzione delle opere, (ii) l'installazione del corpo antenna o l'eventuale adattamento della testata satellite (se esistente) alle necessità relative alla distribuzione del servizio Sky, (iii) esecuzione dell'impianto di distribuzione satellitare Multiswitch sino al punto dove deve essere installato il Decoder, (iv) eventuale miscelazione/de miscelazione dei segnali satellitari con quelli analogici già distribuiti, (v) l'installazione dei Decoder ed il loro collegamento all'esistente linea telefonica analogica derivata dal PABX in uso presso la Multiutenza.

3.3 E' onere dell'Abbonato (i) verificare se l'Installazione ed il mantenimento dell'Impianto Satellitare siano soggetti al previo rilascio di permessi e/o di autorizzazioni. E' altresì onere dell'Abbonato o del Terzo Fruitore verificare che la collocazione dell'Impianto prescelto sia compatibile con quanto stabilito da leggi e/o da provvedimenti amministrativi vigenti a livello nazionale e/o locale. In caso sia necessario un permesso e/o autorizzazione sarà cura dell'Abbonato (ii) provvedere all'ottenimento degli stessi. Nel caso in cui l'Abbonato o il Terzo Fruitore richiedano comunque a Sky l'Installazione dell'Impianto Satellitare indipendentemente dalla verifica di cui al punto (i) e/o dall'ottenimento di quanto indicato al punto (ii), l'Abbonato o rispettivamente il Terzo Fruitore si impegnano a manlevare e tenere indenne Sky da ogni conseguenza derivante dalla scelta di Installazion e dell'Impianto.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE

3.4 Per Servizio di Installazione si intende l'installazione e l'attivazione dell'Attrezzatura di Decodifica alla testa di un Impianto Satellitare. Il Servizio di Installazione comprende: (i) un Sopralluogo tecnico avente ad oggetto la verifica delle infrastrutture della Multiutenza e dei locali dove verrà installata l'Attrezzatura di Decodifica, (ii) l'installazione del corpo antenna per la ricezione del segnale Sky e la realizzazione dell'impianto sino al punto in cui sarà installata l'Attrezzatura di Decodifica, (iii) l'installazione dell'Attrezzatura di Decodifica e la miscelazione dei canali Sky rimodulati con i canali analogici già distribuiti, (iv) l'attivazione e la verifica della funzionalità del Servizio.

3.5 L'Abbonato prende atto che l'ottenimento di tutti i permessi e/o le autorizzazioni richiesti dalle leggi vigenti per l'installazione e il mantenimento dell'Impianto Satellitare - diversi da quelli indicati al successivo punto 3.6 - resta esclusivamente a suo carico.

3.6 Sky assicura che gli Installatori saranno in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e che all'Abbonato o al Terzo Fruitore verrà rilasciata la dichiarazione di conformità dell'Impianto Satellitare ai sensi di legge. Qualora sussistessero carenze impiantistiche di sicurezza relative non alla esecuzione da parte dell'Installatore dell'Impianto radio-televisivo bensì all'impiantistica, la cui categoria e tipologia è disciplinata dalla lett. a) dell'art. 1 e dalla lett. e) dell'art. 2 del D.M. 37/08, non risulterà possibile da parte dell'Installatore - che è abilitato per le installazioni degli impianti di cui alla lett. b) dell'art. 1 del D.M. 37/08 - rilasciare la "dichiarazione di conformità" prevista dall'art. 7 del D.M. 37/08. La suddetta "dichiarazione di conformità" potrà essere rilasciata dall'Installatore solo a seguito degli interventi, a cura e spese dell'Abbonato o rispettivamente del Terzo Fruitore, che dovranno essere effettuati e documentati - per eliminare le riscontrate carenze - da parte di una impresa regolarmente abilitata per l'installazione degli impianti elettrici di cui alla lett. a) del medesimo D.M. 37/08.

3.7 Su richiesta dell'Abbonato, l'Installatore potrà eseguire presso il medesimo le eventuali Attività/Opere Accessorie di seguito in quanto necessarie per la realizzazione dell'Impianto Satellitare o anche per fini estetici. Tali Attività/Opere Accessorie sono rilevate in fase di Sopralluogo e danno luogo ad oneri aggiuntivi. Sky provvederà ad eseguire e a fatturare all'Abbonato le attività sotto elencate, fatta eccezione per quelle elencate sub lett. c), g), i), j), k) che saranno sempre eseguite e fatturate da terzi incaricati dal cliente. Le Attività/Opere Accessorie sono classificabili in: a) installazione di corpi antenne o di feed per la ricezione di segnali provenienti da orbita e flotta satellitare diverse da quelle di provenienza dei servizi Sky; b) l'installazione di altri corpi an tenna qualora la struttura della Multiutenza sia distribuita su più edifici o la stessa consigli la separazione in più impianti onde garantire la qualità del segnale distribuito; c) reti di distribuzione in Fibra Ottica; d) fornitura e posa in opera di cen trale con tecnologia IF-IF ed le relative attività di manutenzione, di aggiornamento e di risintonizzazione della stessa; e) adeguamento/rifacimento totale o parziale dell'impianto già esistente per la distribuzione dei segnali terrestri e satellitari; f) fornitura e posa in opera di cavi coassiali di diametro esterno superiore a 7 mm o con guaina speciale antiratto o per la posa in esterni e cavi di collegamento diversi da quelli compresi nella scatola di imballaggio del Decoder (cavo di alimentazione elettrica e cavo SCART per il collegamento al televisore); g) opere murarie ed infrastrutturali (intese come tali lavori di edilizia e di ripristino necessari a costruire una infrastruttura, apertura e chiusura di controsoffitti e finte pareti, ripristini e tinteggiature se necessarie ad accedere ai punti soggetti all'esecuzione dell'impianto e l'esecuzione di scavi in trincea e la fornitura e la posa in opera di canalizzazioni e pozzetti) h) cablatura leggera (intesa come fornitura e posa in opera di tubazioni, corrugati, canaline, armadi e scatole stagne (e non) ed accessori per il completamento della infrastruttura, con posa poggiata o incassata a muro) o adeguamento di quanto già esistente; i) uso di impalcature e/o mezzi speciali (ad esempio autogrù con cestello) e/o comunque quanto eventualmente necessario per la realizzazione dell'impianto (totale o parziale) in esterni; j) spostamento dell'arredamento (includendo con ciò anche l'eventuale montaggio e smontaggio del mobilio) per l'identificazione ed accesso alle scatole di derivazione all'interno della stanza; k) interventi di adeguamento dell'impianto elettrico e di messa a terra; l) fornitura e posa in opera delle prese multiple elettriche, mascherine e scatole (da incasso o porta-frutto) e frutti elettrici e/o satellite e/o telefonici nonché le placche di copertura delle prese.

3.8 Il prezzo del Servizio di Installazione è indicato al momento della sottoscrizione del presente Contratto di Abbonamento sotto la voce "Costo Installazione". Sky potrà praticare all'Abbonato prezzi più convenienti rispetto a quelli di listino, ma tali prezzi saranno validi solo a condizione che il Contratto di Abbonamento rimanga in vigore per la durata concordata superiore a 24 mesi se trattasi di Contratto Standard e a 48 mesi se trattasi di Contratto Stagionale. Di conseguenza, qualora il Contratto di Abbonamento venga meno per qualsiasi ragione prima della durata concordata e in tale periodo sia stato eseguito il Servizio di Installazione standard a prezzi promozionati più convenienti rispetto a quelli di listino, l'Abbonato si impegna sin d'ora a pagare a Sky un importo pari alla differenza tra il prezzo di listino del Servizio di Installazione standard ed il prezzo promozionato indicato nella Richiesta di Abbonamento. Il prezzo di mercato verrà determinato e comunicato da Sky all'Abbonato al momento della risoluzione del Contratto senza che l'Abbonato possa eccepire in merito. È prevista la possibilità di scegliere tra il pagamento del Servizio di Installazione standard in rate predefinite come da contratto.

3.9 Sky garantisce ogni opera eseguita da un Installatore a titolo di Servizio di Installazione per un periodo di 90 (novanta) giorni a partire dall'esecuzione delle stesse. Durante tale periodo Sky si impegna ad eseguire gratuitamente, su richiesta dell'Abbonato al Call Center di Sky, gli interventi necessari per la riparazione delle opere eseguite, salvo il caso in cui il vizio o difetto dell'opera sia dovuto alla negligenza dell'Abbonato.

3.10 Sky garantisce il buon funzionamento dell'Impianto Satellitare per tutto il primo anno di durata del Contratto ("Periodo di Garanzia"), a partire dalla data di attivazione del Servizio. In caso di malfunzionamento verificatosi durante il Periodo di Garanzia, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 4.1. In caso di malfunzionamento verificatosi dopo il termine del Periodo di Garanzia, l'Abbonato potrà richiedere il Servizio di Manutenzione al Call Center di Sky e in ogni caso il costo di tale servizio e il Dir itto di Chiamata saranno esclusivamente a suo carico.

Art. 3 bis – Servizio di Connessione

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD

3.1 bis Per Servizio di Connessione si intende il Servizio fornito da Sky costituito dal collegamento dei Decoder all'impianto di distribuzione di segnali satellitari digitali di proprietà della Multiutenza, effettuato con le seguenti modalità: (i) un Sopralluogo tecnico per verificare la funzionalità dell'Impianto Satellitare di distribuzione e telefonico esistenti e di proprietà della Multiutenza, (ii) l'installazione ed il collegamento del Decoder al televisore con cavo SCART o HDMI di fornitura Sky ed alla presa telefonica in ciascuna stanza, (iii) l'attivazione e la verifica della funzionalità del Servizio, dell'Impianto Satellitare e del Decoder, (iv) la consegna dei supporti necessari all'attivazione dell'applicativo Sky Business Manager.

3.2 bis Al fine di eseguire il Servizio di Connessione, Sky (o per essa l'Installatore) provvederà a contattare telefonicamente l'Abbonato per concordare il giorno e l'ora in cui l'Installatore dovrà eseguire tale servizio. Una volta eseguito il Servizio di Connessione, l'Installatore richiederà all'Abbonato di apporre il proprio timbro e la firma su un apposito documento (l'"Ordine di Lavoro"). L'Ordine di Lavoro dovrà essere firmato dall'Abbonato in triplice copia, una delle quali gli verrà restituita controfirmata dall'Installatore.

3.3 bis Gli Installatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento Sky che dovranno esibire a richiesta dell'Abbonato o del Terzo Fruitore.

3.4 bis Sky garantisce ogni opera eseguita da un Installatore a titolo di Servizio di Connessione per un periodo di 90 (novanta) giorni a partire dall'esecuzione delle stesse. Durante tale periodo Sky si impegna ad eseguire gratuitamente, su richiesta dell'Abbonato al Call Center di Sky, gli interventi necessari per la riparazione delle opere eseguite, salvo il caso in cui il vizio o difetto dell'opera sia dovuto alla negligenza dell'Abbonato.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO SKY STREAM

3.5bis Per Servizio di Connessione si intende il Servizio fornito da Sky costituito dal collegamento dei Decoder Sky Stream all'impianto di distribuzione di proprietà della Multiutenza, effettuato con le seguenti modalità: (i) l'installazione ed il collegamento del Decoder Sky Stream al televisore con cavo HDMI di fornitura Sky ed alla presa telefonica/rete Wi-fi in ciascuna stanza (ii) l'attivazione e la verifica della funzionalità del Servizio, dell'Impianto e del Decoder Sky Stream.

Art. 4 – Servizio di Manutenzione

4.1 In caso di malfunzionamento dei materiali quali la/e Attrezzatura/e di Decodifica e/o la/e Smart Card concesse in comodato d'uso da Sky, l'Abbonato non dovrà intervenire direttamente sulle stesse, né potrà consentire che altri soggetti, diversi dall'Installatore incaricato da Sky, intervengano sulle stesse, ma dovrà telefonare al Call Center di Sky per segnalare il guasto. Sky incaricherà un Installatore di eseguire la riparazione o sosti tuzione della/e Attrezzatura/e di Decodifica e/o della/e Smart Card non funzionanti (il "Servizio di Manutenzione"). Il costo del Servizio di Manutenzione sarà a carico di Sky nel Periodo di Garanzia (12 mesi dalla data di attivazione del servizio), salvi i casi in cui gli interventi di riparazione si rendano necessari a fronte di guasti o malfunzionamenti dovuti a negligenza dell'Abbonato o che siano conseguenza di eventi atmosferici, o dell'eventuale riposizionamento dell'antenna parabolica a seguito di variazione del satellite geostazionario ricetrasmittente, o comunque siano conseguenti a cause non imputabili a Sky. In tali casi, l'Abbonato dovrà corrispondere a Sky, oltre al costo del Servizio di Manutenzione, il Diritto di Chiamata.

4.2 Il costo del Servizio di Manutenzione e l'importo del Diritto di Chiamata verranno comunicati all'Abbonato, nel caso in cui lo richieda, all'atto della richiesta al Call Center di Sky.

4.3 Resta inteso che la mancata esecuzione del Servizio di Manutenzione imputabile all'Abbonato non lo esonera in alcun caso dall'obbligo di pagare il Canone di Abbonamento e gli altri importi dovuti a Sky in base al Contratto.

Art. 5 – Attrezzatura/e di Decodifica, Smart Card e Penali

5.1 L'Abbonato dovrà mantenere la/e Attrezzatura/e di Decodifica e la/e Smart Card concesse in comodato d'uso liberi da qualsiasi onere, pegno o gravame, dovrà utilizzarle in conformità alle istruzioni ricevute e fare in modo che il diritto di Sky su di esse resti immune da eventi pregiudizievoli.

5.2 In caso di furto, smarrimento, distruzione e/o danneggiamento della/e Attrezzatura/e di Decodifica e/o della/e Smart Card concesse in comodato d'uso l'Abbonato dovrà inviare a Sky, entro 7 giorni dal furto o dallo smarrimento, mediante lettera raccomandata A.R., copia della relativa denuncia alle competenti autorità e dovrà corrispondere a titolo di penale, e salvo maggior danno, gli importi di cui ai successivi artt. 5.3, 5.5 e 5.7, a seconda della tipologia di abbonamento sottoscritto.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD

5.3 A seguito della cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, Sky ha facoltà di ritirare, entro 90 (novanta) giorni, la/e Attrezzatura/e di Decodifica e la/le Smart Card concessa/e in comodato d'uso. L' Abbonato si impegna a fare tutto il possibile per facilitare tale operazione di ritiro. Nel caso in cui la suddetta operazione di ritiro venga ritardata per cause imputabili all'Abbonato, Sky avrà diritto ad applicare una penale di: Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun Decoder, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun telecomando, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascuna Smart Card, Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni Dect, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni porta telecomando, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della/e Attrezzatura/e di Decodifica, del telecomando e/o della/e Smart Card.

5.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.1, Sky potrà fornire, ove richiesta/e dalla Multiutenza, Attrezzatura/e di Decodifica aggiuntiva/e – fatta eccezione per i Decoder e le Smart Card – rispetto a quella fornita alla Multiutenza in comodato d'uso gratuito. In tal caso, la Multiutenza aderirà all'offerta di Sky relativa alla/e Attrezzatura/e di decodifica in base al listino vigente al momento dell'adesione a quest'offerta.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE

5.5 A seguito della cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, Sky ha facoltà di ritirare, entro 90 (novanta) giorni, la/e Attrezzatura/e di Decodifica e la/le Smart Card concessa/e in comodato d'uso. L'Abbonato si impegna a fare tutto il possibile per facilitare tale operazione di ritiro. Nel caso in cui la suddetta operazione di ritiro venga ritardata per cause imputabili all'Abbonato, Sky avrà diritto ad applicare una penale di: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni Apparato di Decodifica Professionale, Euro 200,00 (cento/00) per ogni Common Interface Module Professionale, Euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni Common Interface Module per Televisore, Euro 100,00 (cento/00), per ogni Digital Box, Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni apparecchio wifi, Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni alimentatore, Euro 30,00 (trenta/00) per ogni Smart Card, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della/e Attrezzatura/e di Decodifica e/o della/e Smart Card.

5.6 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.1, Sky potrà fornire, ove richiesta/e dalla Multiutenza, Attrezzatura/e di Decodifica aggiuntiva/e – fatta eccezione per le Smart Card, le Common Interface Module Professionali e le Common Interface Module per Televisori – rispetto a quella fornita alla Multiutenza in comodato d'uso gratuito. In tal caso, la Multiutenza aderirà all'offerta di Sky relativa alla/e Attrezzatura/e di Decodifica aggiuntiva/e in base al listino vigente al momento dell'adesione a quest'offerta.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO SKY STREAM

5.7 A seguito della cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, Sky ha facoltà di ritirare, entro 90 (novanta) giorni, la/e Attrezzatura/e di Decodifica, ivi inclusi i Decoder Sky Stream concesse/i in comodato d'uso. L'Abbonato si impegna a fare tutto il possibile per facilitare tale operazione di ritiro. Nel caso in cui la suddetta operazione di ritiro venga ritardata per cause imputabili all'Abbonato, Sky avrà diritto ad applicare una penale di: Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni Apparato di Decodifica Professionale/Decoder Sky Stream, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun telecomando, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni porta telecomando, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della/e Attrezzatura/e di Decodifica /dei Decoder Sky Stream.

5.8 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.1, Sky potrà fornire, ove richiesta/e dalla Multiutenza, Attrezzatura/e di Decodifica aggiuntiva/e rispetto a quella fornita alla Multiutenza in comodato d'uso gratuito , alle condizioni in vigore a quel momento.

Art. 6 – Fruizione del Servizio

6.1 L' Abbonato si impegna: a) a comunicare immediatamente a Sky, con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'aumento del numero delle Stanze e qualsiasi altra variazione rispetto a quello dichiarato nella Richiesta di Abbonamento;

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD

b) ad usufruire del Servizio esclusivamente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento, all'interno delle Stanze e tramite gli apparecchi televisivi ivi collocati, restando inteso che non è consentito usufruire del Servizio in ambienti diversi dalle Stanze (quali a titolo esemplificativo le aree comuni delle Multiutenze, gli ambienti e i locali pubblici e/o aperti al pubblico) e spostare la/e Attrezzatura/e di Decodifica e/o l'Impianto Satellitare dal luogo in cui sono stati installati. L'Abbonato si impegna ad indicare nell'applicativo Sky Business Manager ogni eventuale spostamento dei Decoder rispetto alla stanza e/o appartamento precedentemente indicati. Resta pertanto inteso che Sky non sarà in alcun modo responsabile per la mancata fruizione del Servizio e/o del Servizio Pay Per View, dovuta all'erronea indicazione sull'applicativo Sky Business Manager della stanza e/o appartamento in cui sono posizionati i singoli Decoder. Sky si riserva di effettuare in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, da remoto ovvero tramite propri incaricati, controlli diretti a verificare che l'Attrezzatura di Decodifica non sia utilizzata per la fruizione del Servizio al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento né all'interno di locali aperti al pubblico, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aree comuni delle Multiutenze, locali pubblici, associazioni di vario tipo, circoli ricreativi, etc. I controlli sono previsti per l'utilizzo della Smart Card o dell'Attrezzatura di Decodifica in ambito pubblico in quanto per la visione in ambito pubblico Sky prevede una specifica offerta. Ad esito dei controlli, gli incaricati redigeranno un documento informativo che verrà comunicato a Sky per le necessarie verifiche. Nei casi in cui vengano riscontrati usi illeciti, Sky potrà sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenuta più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo art. 6.2, e di procedere alla risoluzione del contratto. Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiuto da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche;

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
c) ad usufruire del Servizio esclusivamente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento, all'interno delle Stanze e tramite gli apparecchi televisivi ivi collocati, restando inteso che non è consentito usufr uire del Servizio in ambienti diversi dalle Stanze (quali a titolo esemplificativo le aree comuni delle Multiutenze, gli ambienti e i locali pubblici e/o aperti al pubblico) e, spostare la/e Attrezzatura/e di Decodifica e/o l'Impianto Satellitare dal luogo in cui sono stati installati. Sky si riserva di effettuare in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, da remoto ovvero tramite propri incaricati, controlli diretti a verificare che l'Attrezzatura di Decodifica non sia utilizzata per la fruizione del Servizio al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento né all'interno di locali aperti al pubblico, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aree comuni delle Multiutenze, locali pubblici, associazioni di vario tipo, circoli ricreativi, etc. I controlli sono previsti per l'utilizzo della Smart Card o dell'Attrezzatura di Decodifica in ambito pubblico in quanto per la visione in ambito pubblico Sky prevede una specifica offerta. Ad esito dei controlli, gli incaricati redigeranno un documento informativo che verrà comunicato a Sky per le necessarie verifiche. Nei casi in cui vengano riscontrati usi illeciti, Sky potrà sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenute più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo art. 6.2, e di procedere alla risoluzione del contratto. Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiu to da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche;

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD, CONTRATTO SKY STREAM E IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
portune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo art. 6.2, e di procedere alla risoluzione del contratto. Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiu to da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche
d) ad utilizzare e a far sì che i clienti o gli ospiti della Multiutenza usufruiscano del Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Sky e/o di terzi, restando inteso che è vietato qualsiasi uso diverso da quello stabilito ai sensi del precedente punto 6.1.b) di qualsivoglia testo, immagine, suono, video o informazione messi a disposizione dell'Abbonato a mezzo del Servizio e che, pertanto, l'Abbonato sarà responsabile per qualunque violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di Sky o di terzi e manleverà e terrà indenne Sky da qualunque conseguenza pregiudizievole derivasse dalla violazione di tali diritti;
e) resta inteso che la condivisione dei contenuti o la messa a disposizione in rete ad altri soggetti, in assenza dell'autorizzazione del legittimo titolare dei contenuti, è illecita e Sky si riserva di effettuare dei controlli in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità. Nei casi in cui vengano riscontrati usi illeciti, Sky potrà sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenute più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo art. 6.2, e di procedere alla risoluzione del contratto. Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiuto da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche;
f) a non duplicare o trasferire a terzi il software dell'/delle Attrezzatura/e di Decodifica, della/e Smart Card e la documentazione ricevuta;
g) a consentire al personale incaricato da Sky di effettuare controlli relativi alla corretta fruizione del Servizio e alla verifica del numero di Stanze dichiarate dall'Abbonato;
gg) ad utilizzare i soli canali inclusi nel Pacchetto prescelto per l'abbonamento Sky. L'utilizzo di canali diversi da quelli inclusi nel Pacchetto ora detto avverrà a cura, spese e responsabilità esclusive dell'Abbonato che manleverà e terrà indenne Sky da qualunque conseguenza dovesse derivare a Sky dall'utilizzazione di tali diversi canali.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD E CON CONTRATTO SKY STREAM
h) nel caso in cui l'Abbonato abbia richiesto unicamente il Servizio di Connessione, a comunicare a Sky, entro 5 giorni lavorativi, l'avvenuta installazione dell'Impianto Satellitare e la ricezione delle Attrezzature di Decodifica;
i) a fornire il Codice PIN solo ai clienti o ospiti della Multiutenza che abbiano raggiunto la maggiore età e contestualmente a fornire al cliente o ospite della Multiutenza opportuna informazione in merito alla possibilità di accedere mediante l'inserimento del Codice PIN anche alla visione di film per soli adulti. L' Abbonato sarà pertanto responsabile e manleverà e terrà indenne Sky da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivasse in caso di consegna del Codice PIN a clienti e/o ospiti minorenni o qualora venga concesso il PIN senza le necessarie avvertenze circa il suo utilizzo;

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD
j) a effettuare tutte le configurazioni dell'applicativo "Sky Business Manager" successive alla prima che sarà effettuata da Sky. Una volta effettuato il Servizio di Connessione, Sky provvederà ad istruire il personale della Multiutenza addetto alla gestione dell'Applicativo Gestione Decoder;
k) a far sì che il personale addetto alla gestione dell'applicativo "Sky Business Manager" partecipi all'incontro di formazione organizzato e tenuto da Sky alla data concordata;

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD E CON CONTRATTO SKY STREAM
l) a far sì che tutti i Decoder siano sempre accesi al fine di consentire l'aggiornamento del software di ciascun Decoder in modalità remota;
m) a garantire che la linea telefonica e/o la connessione internet sia compatibile con i requisiti tecnici di Sky e che, pertanto, permetta alla Multiutenza di fruire del Servizio;
n) a garantire che sia presente in modo visibile il materiale informativo in tutte le Stanze;
o) ad informare i clienti o ospiti della Multiutenza della disponibilità del servizio Pay Per View;
p) a porre in essere le promozioni proposte di volta in volta da Sky cui l'Abbonato abbia aderito.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
q) ad effettuare tutte le configurazioni dell'applicativo "Sky Business Manager" successive alla prima che sarà effettuata da Sky. Una volta attivato il Servizio, Sky provvederà ad istruire il personale della Multiutenza addetto alla gestione dell'applicativo "Sky Business Manager";
r) a far sì che il personale addetto alla gestione dell'applicativo "Sky Business Manager" partecipi all'incontro di formazione organizzato e tenuto da Sky alla data concordata;
s) a fruire del Servizio garantendo la continuità della connessione dell'impianto centralizzato alla propria rete internet secondo le indicazioni tecniche fornite da Sky. L'Abbonato prende atto ed accetta che laddove, per qualunque motivo, non si conformi a tale obbligo e/o non sia in grado di garantire il mantenimento della connessione dell'impianto centralizzato alla propria rete internet per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, Sky potrà eseguire, a spese dell'Abbonato, l'esecuzione di tutte le opere di adeguamento e/o installazione di tutti i materiali necessari per garantire la connessione continuativa dell'impianto centralizzato alla rete internet dell'Abbonato. In tal caso Sky addebiterà all'Abbonato un costo una tantum per il recupero delle spese di adeguamento e/o installazione fino ad un importo massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) +IVA e un costo mensile fino a Euro 30,00 (trenta/00) +IVA per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'Abbonato impedisca a Sky o ai tecnici incaricati da quest'ultima l'accesso presso i propri locali per l'esecuzione delle opere d i adeguamento e/o installazione dei materiali necessari per garantire la connessione continuativa dell'impianto centralizzato alla rete internet dell'Abbonato stesso, Sky potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO SKY STREAM
t) ad usufruire del Servizio esclusivamente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento, all'interno delle Stanze e tramite gli apparecchi televisivi ivi collocati, restando inteso che non è consentito usufruire del Servizio in ambienti diversi dalle Stanze (quali a titolo esemplificativo le aree comuni delle Multiutenze, gli ambienti e i locali pubblici e/o aperti al pubblico, gli ambienti domestici ad uso personale dell'Abbonato) e spostare la/e Attrezzatura/e di Decodifica dal luogo in cui è stata installata. Sky si riserva di effettuare in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, da remoto ovvero tramite propri incaricati, controlli diretti a verificare che l'Attrezzatura di Decodifica non sia utilizzata per la fruizione del Servizio al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento né all'interno di locali aperti al pubblico, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aree comuni delle Multiutenze, locali pubblici, associazioni di vario tipo, circoli ricreativi, etc, né all'interno degli ambienti domestici ad uso personale dell'Abbonato. I controlli sono previsti per il corretto utilizzo dell'Attrezzatura di Decodifica, in quanto per la visione in ambito pubblico o in ambito residenziale, Sky prevede delle differenti specifiche offerte. Ad esito dei controlli, gli incaricati redigeranno un documento informativo che verrà comunicato a Sky per le necessarie verifiche. Nei casi in cui vengano riscontrati usi illeciti, Sky potrà sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenute più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo art. 6.2, e di procedere alla risoluzione del contratto. Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiuto da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD, CONTRATTO SKY STREAM E IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
u) a corrispondere i compensi dovuti alle società di collecting (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, LeA, SCF, Itsright, etc.) in relazione alle utilizzazioni del Servizio da parte dell'Abbonato.
6.2 La violazione degli obblighi assunti dall'Abbonato ai sensi dei precedenti punti da 6.1 a) a 6.1 g) configurano un reato punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 248/00 con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a Euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatré/00). In tali casi, Sky avrà diritto di richiedere all'Abbonato il pagamento di una penale di Euro 4.000,00 (quattromila/00), importo calcolato in base al costo medio di un abbonamento per i locali pubblici per un periodo di dodici mesi, oltre ad un importo per riparare il pregiudizio arrecato a Sky, salvo ogni altro diritto di Sky ivi compreso il risarcimento del maggior danno e il diritto previsto dal successivo art. 12.1b) di risolvere il Contratto. Sarà facoltà di Sky procedere sia civilmente che penalmente nei confronti dei responsabili.

Art. 7 – Modifica ed Interruzione del Servizio
7.1 L'Abbonato potrà richiedere, in qualunque momento del Contratto e con efficacia immediata, modifiche del Servizio che comportino un aumento del Canone di Abbonamento. In tutti gli altri casi, la richiesta di modifica dovrà essere comunicata a Sky nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 9.1 e la modifica sarà efficace a partire dal rinnovo del Contratto.
7.2 Sky potrà interrompere la distribuzione di alcuni programmi, modificare o ridurre il numero di ore di trasmissione di ciascun canale e interrompere la visione di qualunque canale e/o contenuto che sia parte del Servizio scelto dall'Abbonato, trasmettere in modalità Pay Per View eventi o programmi facenti parte del Servizio scelto dall'Abbonato, provvedendo ad informare preventivamente l'Abbonato. In caso di interruzione di un canale, l'Abbonato che usufruisce di un Servizio in cui è compreso tale canale, sarà informato di tale interruzione con adeguata comunicazione e Sky avrà facoltà di sostituire tale canale. L'Abbonato prende atto del fatto che (i) i canali trasmessi da Sky, ma editi da altre emittenti, non sono nella disponibilità di Sky, (ii) i Pacchetti contenenti eventi calcistici sono soggetti a modifiche in relazione ai diritti esclusivi di cui Sky sarà titolare all'inizio di ogni stagione calcistica e (iii) i contenuti del Servizio potrebbero essere diversi da quelli resi.
7.3 Sky potrà interrompere il Servizio al fine di effettuare necessari inter venti di riparazione, manutenzione, ampliamento o miglioramento del Servizio stesso. Qualora tali interruzioni dovessero durare per più di due giorni, Sky riconoscerà all'Abbonato uno sconto in uno dei successivi pagamenti del Canone di Abbonamento.
7.4 Salva l'applicazione di inderogabili disposizioni di legge, Sky non sarà in ogni caso responsabile delle interruzioni sospensioni del Servizio e/o dei programmi e/o dei canali e/o dei contenuti dovute a cause di Forza Maggiore, intendendosi per Forza Maggiore circostanze al di fuori del controllo di Sky, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali, oltre ad atti e/o omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione o di energia elettrica e in genere di servizi forniti da terzi.

Art. 8 – Qualità del Servizio, Aggiornamento del Software, Controlli Tecnici e Contenuti

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD E IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
8.1 Sky garantisce la qualità del Servizio fino all'instradamento del segnale radiotelevisivo verso l'operatore satellitare.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO SKY STREAM
Per il Contratto Sky Stream Sky garantisce il funzionamento del Servizio esclusivamente con l'uso da parte dell'Abbonato del Decoder fornito da Sky. L'Abbonato deve dotarsi di una connessione internet i cui requisiti minimi necessari per fruire del Servizio sono disponibili sul sito https://www.sky.it/business/assets/pdf/informativa-cga-sky-stream-pdf
Con riferimento agli Eventuali Canali Terrestri:
a) per la loro fruizione, il Decoder deve essere sempre collegato alla Rete tramite il router internet e disporre di un idoneo impianto di antenna terrestre installato a regola d'arte secondo le norme CEI 100-100 e 100-7 e, in ogni caso, idoneo alla ricezione del segnale digitale terrestre in termini di orientamento dell'antenna, di utilizzo di componenti attive e passive per la distribuzione del segnale.
b) saranno a carico dell'Abbonato le necessarie verifiche relative alle caratteristiche tecniche con particolare riguardo all'adeguatezza dell'impianto di antenna ed alla copertura del segnale digitale terrestre, disponibili sul sito https://www.sky.it/business/assets/pdf/informativa-cga-sky-stream-pdf

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD, CONTRATTO SKY STREAM E IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
8.2 Sky non sarà responsabile del peggioramento della qualità del Servizio qualora questa dipenda da un uso improprio da parte dell'Abbonato dell'/delle Attrezzatura/e di Decodifica e/o della/e Smart Card e/o dell'Impianto Satellitare oda qualunque altra causa non imputabile a Sky. Inoltre, in riferimento agli Eventuali Canali Terrestri del Contratto Sky Stream Sky non sarà responsabile del peggioramento della qualità del Servizio in caso di (I) peggioramento della qualità di ricezione derivante da fenomeni atmosferici; (II) peggioramenti nella ricezione o perdita del segnale causati da modifiche al Piano di assegnazione delle frequenze digitali vigente alla data odierna; (III) fruizione senza la previa verifica delle caratteristiche tecniche indicate su https://www.sky.it/business/assets/pdf/informativa-cga-sky-stream-pdf (IV) malfunzionamenti legati all'impianto di antenna; (V) lavori di manutenzione e/o sostituzione dell'impianto ricevente presso il domicilio di fruizione; (VI) interferenze di segnale generate da soggetti terzi. Sky si riserva la facoltà di svolgere sui propri Abbonati indagini sulla qualità del Servizio. In caso di sospensione e/o interruzione e/o ritardo e/o malfunzionamento di Eventuali Canali Terrestri per una o più delle ragioni previste al presente articolo e/o del Servizio Sky per ragioni imputabili ad un operatore internet e/o alla Rete, Sky non sosprenderà la fatturazione dei Canoni di Abbonamento e conseguentemente l'Abbonato sarà tenuto al pagamento degli importi fatturati da Sky.
8.3 L'Abbonato s'impegna a permettere ai tecnici inviati da Sky, muniti di tesserino di riconoscimento, l'accesso al/ai locale/i ove si trova/no installata/e l'/le Attrezzatura/e di Decodifica, previo appuntamento concordato dall'Abbonato telefonando al Call Center di Sky. Qualora l'Abbonato non consenta tale accesso, Sky avrà facoltà di sospendere il Servizio inviando all'Abbonato una comunicazione scritta.
8.4 Sky potrà aggiornare in modalità remota il software installato nell'Attrezzatura di Decodifica e potrà modificare (i) il polo satellitare utilizzato per trasmettere i canali oggetto del Servizio e/o (ii) la configurazione dei canali stessi.
8.5 Sky sarà responsabile solo del contenuto dei canali di cui è editore. Sky non sarà responsabile in caso di inesattezza dei dati trasmessi ed in particolare dell'eventuale inesattezza dei dati finanziari ed economici.

Art. 9 – Durata del Contratto e Tacito Rinnovo
9.1 Il Contratto Standard ha durata minima di 2 (due) anni, salvo i casi di particolari offerte promozionali o condizioni concordate con Sky che prevedano una durata diversa, dall'attivazione del Servizio e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non disdetto da una delle parti almeno 60 giorni prima della scadenza. La disdetta dell'Abbonato dovrà essere inviata a Sky con raccomandata con ricevuta di ritorno o una mail all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it.
9.2 Il Contratto Stagionale è una particolare offerta promozionale della durata minima di 4 (quattro) anni , salvo diversa durata o condizioni particolari concordate con Sky, che consente, nel corso di ogni anno solare di abbonamento, all'Abbonato di fruire del Servizio da un minimo di 3 (tre) mesi ad un massimo di 10 (dieci) mesi. Il Contratto Stagionale si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non disdetto da una delle parti almeno 60 giorni prima della scadenza. La disdetta dell'Abbonato dovrà essere inviata a Sky con raccomandata con ricevuta di ritorno o con una mail all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it.
9.3 La durata del Contratto sarà prolungata per il numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di attivazione del Servizio e la fine del mese in cui è avvenuta l'attivazione. Qualora l'Abbonato decida di modificare il Servizio ai sensi dell'art. 7.1, il nuovo Servizio avrà la medesima scadenza del Servizio originariamente richiesto.

Art. 10 – Pagamento e Fatturazione
10.1 La Richiesta di Abbonamento indica: a) il prodotto sottoscritto dall'Abbonato; b) i termini di pagamento del Canone di Abbonamento e degli altri importi dovuti a Sky in base al Contratto.
10.2 Il documento "Condizioni particolari concordate per la Fornitura dell'Abbonamento Sky Hotel" indica: a) il Canone di Abbonamento; b) gli sconti e le promozioni eventualmente usufruiti dall'Abbonato; c) il Diritto di Connessione (applicato agli abbonati del prodotto Vision Gold e Sky Stream); d) l'importo relativo al Servizio di Installazione Impianto centralizzato digitale, Vision Gold e Sky Stream
10.3 Il Canone di Abbonamento sarà dovuto a partire dall'attivazione del Servizio e sarà quello in vigore al momento della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, ad eccezione di eventuali variazioni dell'IVA che dovessero verificarsi nel corso della durata del Contratto. Resta inteso che eventuali sconti o promozioni in corso al momento della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento non saranno applicabili in caso di rinnovo. I prezzi del Servizio sono quelli indicati nel listino in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
10.4 Sky potrà aumentare il Canone di Abbonamento dandone comunicazione scritta all'Abbonato con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'Abbonato avrà diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato inviando a Sky, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, una raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l'Abbonato non eserciti il diritto di recesso nei modi e termini sopra indicati, le nuove condizioni si considereranno accettate e saranno efficaci a partire dallo scadere del termine di trenta giorni sopra menzionato. In ogni caso, qualora, nel corso della durata del Contratto, dovesse aumentare il numero di Stanze dichiarato dall'Abbonato nella Richiesta di Abbonamento o successivamente comunicato ai sensi dell'art. 6.1a), il Canone di Abbonamento verrà aumentato di conseguenza con efficacia immediata.
10.5 Le somme dovute in base al Contratto dovranno essere pagate con la periodicità scelta nella Richiesta di Abbonamento. Le fatture verranno inviate in formato cartaceo con contributo di spedizione a carico dell'Abbonato, oppure inviate gratuitamente in formato elettronico. Qualora l'Abbonato abbia richiesto espressamente di ricevere le fatture cartacee, queste gli verranno inviate almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del relativo pagamento (scadenza che sarà indicata nella fattura) e si considereranno accettate a meno che l'Abbonato non invii entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura una raccomandata con ricevuta di ritorno specificando dettagliatamente le proprie contestazioni.
10.6 Gli importi dovuti dall'Abbonato per i servizi resi dall'Installatore dovranno essere versati direttamente a Sky, restando inteso che qualunque pagamento fatto dall'Abbonato all'Installatore non estinguerà le obbligazioni dell'Abbonato nei confronti di Sky.
10.7 L'Abbonato potrà eseguire i pagamenti delle somme dovute a Sky in forza del Contratto, mediante addebito SEPA Core Direct Debit o carta di credito, restando peraltro inteso che l'effettiva applicazione di tale modalità di pagamento è soggetta all'accettazione della banca incaricata dall'Abbonato di provvedere a detti pagamenti, salvo quanto previsto all'art. 12.1 e).

Art. 11 – Ritardato Pagamento e Sospensione del Servizio
11.1 In caso di ritardo nel pagamento di qualunque somma dovuta dall'Abbonato in forza del Contratto: a) l'Abbonato dovrà pagare a Sky, a partire dalla data di scadenza del pagamento, un interesse moratorio pari al Tasso Ufficiale di Riferimento annuo maggiorato del 2,5% calcolato sull'importo dei pagamenti non effettuati; b) l'Abbonato dovrà rimborsare a Sky tutte le spese da questa sostenute per il recupero del proprio credito versando a Sky, fatti salvi gli eventuali ulteriori costi, un importo minimo di Euro 104,16 (centoquattro/16); c) nel caso in cui il ritardo nel pagamento duri più di 14 giorni, Sky, previa comunicazione, potrà sospendere il Servizio decorsi i termini previsti dalla normativa applicabile. In tal caso l'Abbonato sarà tenuto comunque al pagamento del Canone di Abbonamento per tutta la restante durata del Contratto e potrà ottenere la riattivazione del Servizio solo a condizione che paghi a Sky tutte le somme arretrate.

Art. 12 – Risoluzione del Contratto
12.1 Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del Contratto prevista dalla legge o dal Contratto stesso, Sky potrà risolvere il Contratto : a) trascorsi 14 giorni dalla data di sospensione del Servizio ai sensi deg li artt. 11.c) e 8.2; b) in caso di violazione e/o inadempimento di anche uno soltanto degli obblighi, divieti, garanzie dell'Abbonato di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e 7; c) nel caso in cui l'Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa o altri reati connessi alla criminalità informatica; d) in ogni altro caso in cui l'Abbonato sia in condizioni patrimoniali tali da porre in pericolo il pagamento del Servizio o risulti comunque insolvente anche in seguito a verifiche effettuate sul credito; e) nel caso di mancata accettazione da parte della Banca della modalità di pagamento mediante addebito SEPA Core Direct Debit ai sensi del precedente art. 10.7; f) nel caso in cui a seguito del perfezionamento del Contratto, l'Abbonato sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento del Canone di Abbonamento o comunque delle ulteriori somme dovute in base al Contratto; g) a seguito della sottoscrizione del Contratto, l'Abbonato non permetta all'Installatore di accedere ai locali della Multiutenza per effettuare il Sopralluogo; h) una volta sottoscritto il contratto, effettuato il Sopralluogo e firmato il verbale di Sopralluogo non proceda o non permetta la realizzazione dell'Impianto Satellitare; i) una volta sottoscritto il contratto, effettuato il Sopralluogo e firmato il verbale di Sopralluogo ed effettuato il "Servizio di Installazione Standard" o "Servizio di Installazione Impianto centralizzato digitale" o "Servizio di Installazione Vision" o "Servizio di Connessione" non proceda o non permetta l'attivazione del Servizio.
12.2 Nei casi di risoluzione del Contratto di cui alle lettere a), b), c), d), e) di cui al paragrafo che precede, Sky avrà diritto alla riscossione dei corrispettivi dovuti dall'Abbonato fino alla data di risoluzione del Contratto oltre a richiedere all'Abbonato a titolo di penale un importo pari alle rate del Canone di Abbonamento fino alla scadenza del Contratto.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO VISION GOLD
12.3 Nei casi di risoluzione del Contratto di cui alle lettere f), g), h) ed i) di cui al paragrafo che precede, Sky avrà diritto alla riscossione de: (i) i corrispettivi dovuti dall'Abbonato fino alla data di risoluzione del Contratto; (ii) un importo a titolo di penale pari alle rate del Canone di Abbonamento dovute dall'Abbonato fino alla scadenza del Contratto; (iii) il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del Sopralluogo quantificato in importo massi mo tra Euro 120,00 (centoventi/00) o Euro 10,00 (dieci/00)/camera oggetto di abbonamento; (iv) il rimborso delle spese sostenute per il ritiro ed il ricondizionamento dell'Attrezzatura di Decodifica quantificate in Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun Decoder, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascuna Smart Card, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun telecomando, Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni Dect, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni porta telecomando.
12.4 Qualora l'Abbonato indichi motivi tecnici che ostino alla fruizione del Servizio e solo qualora Sky riconosca ed accetti espressamente tali motivi, l'Abbonato potrà recedere dal Contratto a condizione che tenga indenne Sky dalle spese sostenute per il ritiro ed il ricondizionamento dell'Attrezzatura di Deco difica quantificate in Euro 150,00 (centocinquanta/ 00) per ciascun Decoder, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascuna Smart Card, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun telecomando, Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni Dect, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni porta telecomando.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO IMPIANTO CENTRALIZZATO DIGITALE
12.5 Nei casi di risoluzione del Contratto di cui alle lettere f), g), h) ed i) di cui al paragrafo che precede Sky avrà diritto alla riscossione de: (i) i corrispettivi dovuti dall'Abbonato fino alla data di risoluzione del Contratto; (ii) un importo a titolo di penale pari alle rate del Canone di Abbonamento dovute dall'Abbonato fino alla scadenza del Contratto; (iii) il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del Sopralluogo quantificato in importo massimo tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) o Euro 30,00 (trenta/00)/camera (punto visione) oggetto di abbonamento; (iv) il rimborso delle spese sostenute per il ritiro ed il ricondizionamento dell'Attrezzatura di Decodifica quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni Apparato di Decodifica Professionale, Euro 200,00 (cento/00) per ogni Common Interface Module Professionale, Euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni Common Interface Module per Televisore, Euro 100,00 (cento/00), per ogni Digital Box, Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni apparecchio wifi, Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni alimentatore, Euro 30,00 (trenta/ 00) per ogni Smart Card.
12.6 Qualora l'Abbonato indichi motivi tecnici che ostino alla fruizione del Servizio e solo qualora Sky riconosca ed accetti espressamente tali motivi, l'Abbonato potrà recedere dal Contratto a condizione che tenga indenne Sky dalle spese sostenute per il ritiro ed il riconDizionamento dell'Attrezzatura di Decodif ica quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni Apparato di Decodifica Professionale, Euro 200,00 (cento/00) per ogni Common Interface Module Professionale, Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni Common Interface Module per Televisore, Euro 100,00 (cento/00), per ogni Digital Box, Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni apparecchio wifi, Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni Alimentatore Professionale, Euro 30,00 (trenta/00) per ogni Smart Card.

PER GLI ABBONAMENTI CON CONTRATTO SKY STREAM
12.7. Nei casi di risoluzione del Contratto di cui alle lettere f), g), h) ed i) di cui al paragrafo 13.1 che precede, Sky avrà diritto alla riscossione de: (i) i corrispettivi dovuti dall'Abbonato fino alla data di risoluzione del Contratto; (ii) un importo a titolo di penale pari alle rate del Canone di Abbonamento dovute dall'Abbonato fino alla scadenza del Contratto; (iii) il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del Sopralluogo, ove previsto, quantificato in importo massimo tra Euro 120,00 (centoventi/00) o Euro 10,00 (dieci/00)/camera oggetto di abbonamento; (iv) il rimborso delle spese sostenute per il ritiro ed il ricondizionamento dell'Attrezzatura di Decodifica quantificate in Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun Decoder, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun telecomando, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni porta telecomando.
12.8 Qualora l'Abbonato indichi motivi tecnici che ostino alla fruizione del Servizio e solo qualora Sky riconosca ed accetti espressamente tali motivi, l'Abbonato potrà recedere dal Contratto a condizione che tenga indenne Sky dalle spese sostenute per il ritiro ed il ricondizionamento dell'Attrezzatura di Decodifica quantificate in Euro 150,00 (centocinquanta/ 00) per ciascun Decoder, Euro 30,00 (trenta/00) per ciascun telecomando, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni porta telecomando.

Art. 13 – Contratto a favore del Terzo Fruitore
13.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, l'Abbonato può indicare un Terzo quale fruitore del Servizio. In tal caso l'Abbonato si impegna a: a) pagare tutte le somme dovute in base al Contratto; b) comunicare al Terzo Fruitore le presenti Condizioni Generali e garantire il rispetto da parte del Terzo Fruitore di quanto previsto nelle stesse ed in particolare delle previsioni relative alla corretta fruizione del Servizio e la custodia dell'Attrezzatura di Decodifica.
13.2 Nel caso in cui il Servizio sia fornito al Terzo Fruitore resta inteso che: (i) in caso di inadempimento da parte del Terzo Fruitore, Sky avrà il diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell'Abbonato; (ii) la disdetta sarà efficace solo se inviata dall'Abbonato con le modalità indicate all'art. 9 che precede.

Art. 14 - Cessione del Contratto e Cessione del Credito
14.1 Sky è autorizzata a cedere a soggetti terzi il Contratto, in tutto o in parte, ivi inclusi i crediti nei confronti dell'Abbonato ed ogni diritto da essi derivanti, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell'Abbonato, accettazione che si intende qui già espressa e confermata.
14.2 L'Abbonato non può, salva preventiva autorizzazione scritta di Sky, cedere il Contratto o i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti a terzi.
14.3 Tuttavia, in caso di cessione dell'Azienda o di Affitto della stessa, il contraente dovrà inviare a Sky la richiesta scritta di autorizzazione contenente tutti i dati del subentrante un itamente alla formale richiesta di subentro del cessionario o affittuario. Sky, esaminate le richieste, si riserva la facoltà di autorizzare il subentro o di consentire al subentrante la stipula di un nuovo contratto di abbonamento avente le stesse caratteristiche commerciali di quello per cui si chiede l'autorizzazione. In ogni caso Sky comunicherà la propria decisione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il cessionario non subentri nel rapporto contrattuale né intenda sottoscrivere un ulteriore contrat to di abbonamento, il contratto sarà risolto e saranno applicate le penali previste dall'artt. 1 2.3, 12.5 e 12.7 e dovranno essere restituiti i materiali secondo le modalità previste dall'artt. 5.3 e 5.5.

Art. 15 – Foro Esclusivo
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o sorte in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Informativa privacy per il Contratto di Abbonamento Sky

Sky Italia s.r.l. ("Sky"), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR") che i tuoi dati sono trattati come segue: Utilizzando i nostri servizi, trasmetti o condividi con noi alcune informazioni che ci permettono in alcuni casi di erogare il servizio, in altri casi di soddisfare le tue esigenze e di migliorarci. In questo documento desideriamo spiegarti: 1. quali dati utilizziamo; 2. perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati; 3. come vengon o utilizzati i tuoi dati; 4. quali dati sono obbligatori e quali facoltativi; 5. per quanto tempo sono conservati i tuoi dati; 6. chi può avere accesso ai tuoi dati; 7. a chi possono essere comunicati i tuoi dati; 8. dove possono essere trasferiti i tuoi d ati; 9. quali sono i tuoi diritti; 10. chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection Officer.

1. Quali dati utilizziamo?

Sky tratta i tuoi dati personali (in seguito, "dati personali","dati", "tuoi dati", "tuoi dati personali") : (i) identificativi e non sensibili/particolari (in particolare, nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, p.iva, indirizzo, email, numero telefonico, carta di credito, iban e i dati relativi ai servizi di Sky fruiti) da te comunicati in fase di abbonamento a Sky o di richiesta di servizi e prodotti di Sky, o anche successivamente (es. a installatori di Sky o a partner commerciali di Sky); (ii) le tue preferenze ed interessi (in particolare, la fruizione dei contenuti, l'uso dei servizi, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione, i dati di traffico, la visione di programmi e canali, i pacchetti di visione, i dati di navigazione su siti e profili social di Sky o di partner commerciali o di terzi soggetti, l'indirizzo IP, i device e le connettività utilizzati), anche per mezzo di cookies e metadati. I tuoi dati sopra elencati sono riferiti a pagatore e fruitore del contratto (in seguito, "tu", "te", "tua", "tuo", "tue", "tuoi")

2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati?

I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:

A) Senza il tuo preventivo consenso e per Finalità di Servizio, e precisamente per:

l'esecuzione del contratto o l'adempimento di impegni precontrattuali: (i) concludere, dare esecuzione e gestire l'abbonamento, provvedendo all'assistenza tecnica (anche inviando messaggi di servizio), alla fatturazione dei servizi, alla gestione dei reclami e del contenzioso, all'invio di comunicazioni di servizio, al recupero dei crediti, alla prevenzione di frodi e/o di attività illecite; (ii) fornire i servizi dell'offerta commerciale Sky: tra questi servizi rientrano i servizi supplementari ed opzionali, tra cui i servizi pay per view, pay per day; (iii) migliorare l'assistenza tecnica, l'attività di customer care, i nostri servizi, i contenuti e i prodotti attraverso analisi statistiche aggregate e/o questionari sulla qualità del servizio (CSI) tramite IVR; (iv) effettuare analisi statistiche aggregate su base anonima;

(v) permetterti di utilizzare le App Sky, sui dispositivi supportati, aggiornarle e manutenerle; (vi) permettere di registrarti, anche attraverso i siti web di Sky, ad eventuali programmi di fidelizzazione a cui potrai decidere di partecipare, al fine di usufruire di eventi esclusivi, vantaggi, servizi e offerte dedicati; (vii) registrarti ai siti web Sky, gestire e manutenere i siti e il tuo account e usufruire dei servizi offerti dai siti web Sky;

- il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare: (i) gestire i reclami e i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite; (ii) esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio; (iii) inviarti comunicazioni commerciali all'indirizzo email da te fornito, se sei già nostro ciente, relative a servizi e prodotti di Sky simili a quelli di cui hai già fruito. In ogni momento, potrai rifiutare ulteriori invii;
- l'adempimento di obblighi di legge: adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle autorità competenti. Ad esempio, ai sensi del Decreto n. 95/2014, copia del documento di identità e codice fiscale forniti saranno comunicati all'Archivio istituito presso il M inistero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A. per verificarne l'autenticità – riscontrandoli con le Banche dati di Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Inps e Inail – ai fini della prevenzione delle frodi da furto di identità nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione elettronica ed interattiva (SCIPAFI).

B) solo dopo che hai espresso il tuo consenso, per altre finalità non di servizio, e precisamente per:

- Finalità di Marketing: (i) informarti con lettere ordinarie o chiamate telefoniche, email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte commerciali di Sky; (ii) proporti questionari e ricerche di mercato, in particolare sui prodotti e servizi Sky;
- Finalità di Profilazione: analizzare, anche in via automatizzata, le tue preferenze e i tuoi interessi (es. la fruizione dei contenuti e dei servizi, incluso quelli acquistati, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione, i dati di traffico, etc.) e proporti (con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche e newsletter) servizi, contenuti, iniziative e offerte personalizzate per te.

3. Come vengono utilizzati i tuoi dati?

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto di banche dati, utilizzo, interconnessione, incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e conservati su database.

4. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi?

Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio è obbligatorio; questi dati sono necessari per abbonarti e usufruire dei servizi di Sky. Il conferimento dei dati per le altre Finalità è facoltativo e il loro mancato confer imento non ti impedisce la fruizione dei servizi di Sky, ma non potrai ricevere le nostre comunicazioni commerciali ed offerte personalizzate.

5. Quanto sono conservati i tuoi dati?

Sky tratta i dati personali per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge; per il tempo del tuo consenso e in ogni caso per non più di 13 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del tuo consenso e in ogni caso per non più di 48 mesi dalla raccolta, per le Finalità di Profilazione. In seguito, i tuoi dati sono resi anonimi e trattati per analisi statistiche aggregate e anonime.

6. Chi può avere accesso ai tuoi dati?

Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo condividiamo i tuoi dati solo quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta a offrirti ogni giorno un servizio migliore.

I tuoi dati sono infatti accessibili a:

- dipendenti e/o collaboratori di Sky o delle società del Gruppo Sky, che contribuiscono a creare, mantenere e migliorare tutti i servizi di Sky nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- società del Gruppo Sky e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento - svolgendo attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky, ad esempio: gestione e manutenzione dei contenuti dei siti web e delle App Sky, assistenza clienti, servizi di customer care e call center, gestione dei sistemi di Information Technology, servizi editoriali, recupero credito, servizi di elaborazione dati per la fatturazione, archiviazione della documentazione relativa ai r apporti con i clienti, etc.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati?

Sky può comunicare i tuoi dati, senza tuo espresso consenso, per le Finalità di Servizio alle autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per legge o per contratto per permettere l'espletamento delle finalità di cui sopra (es. istituti di credito, studi professionali, società del Gruppo Sky). Questi soggetti tratteranno i tuoi dati nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento. I tuoi dati non saranno diffusi.

8. A chi possono essere trasferiti i tuoi dati?

I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea a oggetti elencati ai par. 6 e 7 (tra cui, in particolare, soggetti stabiliti in USA e Albania). Per proteggere i tuoi dati nell'ambito di questi trasferimenti, Sky adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

9. Quali sono i tuoi diritti?

Ti informiamo che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai il diritto di:

(i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a tua disposizione in forma intellegibile;

(ii) ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;

(iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati incompleti;

(iv) ottenere la cancellazione, il blocco dei dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora tu ti sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

(v) ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;

(vi) ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che ti riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare;

(vii) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano; b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Puoi in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i tuoi diritti inviando una richiesta al Titolare Sky Italia s.r.l. – Direzione Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email al nostro DPO dpo@sky.it. La revoca/modifica del consenso comporta la revoca/ modifica dei consensi precedenti prestati. Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

10. Chi è il Titolare dei tuoi dati? Chi è il Data Protection Officer?

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Sky Italia s.r.l., Via Monte Penice 7, 20138 Milano. Il nostro Data Protection Officer opera nella Direzione Affari Legali. Puoi contattarlo all'indirizzo dpo@sky.it. L'elenco aggiornato dei nostri Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l.

Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo a consultare i nostri siti web e gli altri canali messi a disposizione da Sky.